

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6360/2539

นายประเสริฐ หิรัญวรรณ
พนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ในคดีร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่เท่านั้น ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินตามคำร้องขอเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายจึงเป็นเรื่องพิพาทกันเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินว่าเป็นมรดกหรือไม่ ซึ่งไม่มีประเด็นในชั้นร้องขอจัดการมรดก ข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำขอและนอกประเด็น ขอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้

ในคดีร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่เท่านั้น ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินตามคำร้องขอเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายจึงเป็นเรื่องพิพาทกันเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินว่าเป็นมรดกหรือไม่ ซึ่งไม่มีประเด็นในชั้นร้องขอจัดการมรดก ข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำขอและนอกประเด็น ขอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้

(สมมาตร พรหมานุกูล-สมมาตร พรหมานุกูล-กอบเกียรติ รัตนพานิช)

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ - นายสมศักดิ์ อุไรวิชัยกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสุรภาพ ปัทมะสุนทร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ